

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ

กรุงเทพมหานคร

เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิข้างอิสระ”

ด้วย นายวายุ สุทธิสารสุนทร ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิข้างอิสระ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิข้างอิสระ”

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นไปในการคุ้มครอง ปกป้อง และรักษาสวัสดิภาพช้างและสัตว์อื่น ๆ

๒.๒ เพื่อการอนุรักษ์ป่า ด้วยการจัดให้มีโครงการและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอันดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสวัสดิภาพสัตว์ ในชุมชน

๒.๔ เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมแห่งการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย เช่น การจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมกับชี้แนะแนวทางการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในชุมชน

๒.๕ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๖ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๓๑๒ ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ

เงินสด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ๕.๑ นายวายุ สุทธิสารสุนทร | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางสาวสุณิสา วรธัญญะกิจ | รองประธานกรรมการและเหรัญญิก |
| ๕.๓ นางสาวศุภิสรา จตุรพิธเจริญ | กรรมการ |

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนลำดับที่ กท ๓๑๐๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปวิณ ชำนิประศาสน์

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับ
มูลนิธิช้างอิสระ

หมวดที่ 1
ชื่อ เครื่องหมาย และสำนักงานที่ตั้ง

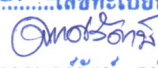
- ข้อ 1. มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิช้างอิสระ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Isara Elephant Foundation
- ข้อ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิ มีลักษณะเป็นรูปต้นไผ่สีเขียว มีวงกลมล้อมรอบ มีชื่อมูลนิธิภาษาไทยสีดำอยู่เหนือวงกลมดังกล่าว “มูลนิธิช้างอิสระ” และมีชื่อมูลนิธิภาษาอังกฤษสีดำไว้วงกลมดังกล่าว “Isara Elephant Foundation”

มีความหมายว่า คุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในการได้อยู่กับธรรมชาติ ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากมูลนิธิช้างอิสระ

ตามรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้



- ข้อ 3. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่ 99/312 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เลขทะเบียน ดท. ๓๖๐๕
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงครัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

- 4.1 เพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น มุ่งเน้นไปในการคุ้มครอง ปกป้องและรักษาสวัสดิภาพช้างและสัตว์อื่น ๆ
- 4.2 เพื่อการอนุรักษ์ป่า ด้วยการจัดให้มีโครงการและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่า ซึ่งอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
- 4.3 เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกอันดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาสวัสดิภาพสัตว์ในชุมชน
- 4.4 เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมแห่งการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัย เช่น การจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชุมชน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมกับชี้แนะแนวทางการศึกษาให้แก่เยาวชนภายในชุมชน
- 4.5 เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
- 4.6 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

หมวดที่ 3
ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

ข้อ 5. ทรัพย์สินซึ่งเป็นทุนเริ่มแรกของมูลนิธิ คือ เงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้

- 6.1 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมีได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด
- 6.2 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้
- 6.3 ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ
- 6.4 รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมซึ่งอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ฉบับนี้ฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

หมวดที่ 4

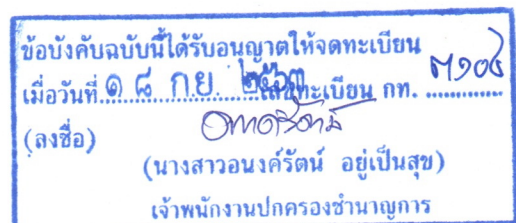
คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

- ข้อ 7. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- 7.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 - 7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 7.3 ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะไต่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ 8. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 8.1 ถึงคราวออกตามวาระ
 - 8.2 ตายหรือลาออก
 - 8.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7.
 - 8.4 เป็นผู้มีผลประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ 5

การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ

- ข้อ 9. มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิจำนวนทั้งหมดอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกินจำนวน 30 คน
- ข้อ 10. คณะกรรมการของมูลนิธิประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ, รองประธานกรรมการมูลนิธิ, เภรัณยิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควร
- ข้อ 11. การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม
- ข้อ 12. กรรมการมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
- ข้อ 13. กรรมการมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก

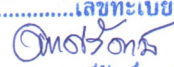


- ข้อ 14. ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งจากนายทะเบียนมูลนิธิว่าได้มีการรับจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ข้อ 15. กรรมการมูลนิธิอาจลาออกจากการเป็นกรรมการมูลนิธิก่อนครบวาระได้ โดยการยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการมูลนิธิ เว้นแต่ในกรณีที่ประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อรองประธานกรรมการมูลนิธิ
- ข้อ 16. ในกรณีที่มิได้มีการมูลนิธิลาออกจากการเป็นกรรมการมูลนิธิก่อนครบวาระตามข้อบังคับข้อ 12. หรือคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้กรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระตามข้อบังคับข้อ 8.3 คณะกรรมการมูลนิธิอาจมีมติแต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7. ให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนได้ โดยให้ผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการผู้ออกไปก่อนครบวาระนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาแทนที่

หมวดที่ 6

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 17. คณะกรรมการมูลนิธิมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและภายใต้ข้อบังคับนี้ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- 17.1 กำหนดนโยบายของมูลนิธิและดำเนินการตามนโยบายนั้น
 - 17.2 ควบคุมการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 - 17.3 เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน บัญชีงบดุล และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ต่อนายทะเบียน
 - 17.4 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
 - 17.5 ตราระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ
 - 17.6 แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างของมูลนิธิภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ
 - 17.7 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลที่ทำประโยชน์ให้มูลนิธิเป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์
 - 17.8 เชิญผู้ทรงเกียรติเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิ
 - 17.9 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ เลขทะเบียน กท. ๗๖๐๘
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

17.10 แต่งตั้งหรือถอดถอนเจ้าหน้าที่ประจำของมูลนิธิ

การดำเนินการของคณะกรรมการมูลนิธิข้างต้นให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิ

ข้อ 18. ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

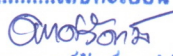
- 18.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
- 18.2 เป็นผู้เรียกและจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ และจัดทำรายงานการประชุม
- 18.3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร ข้อบังคับ และสรรพหนังสืออันเป็นหลักฐานของมูลนิธิ
- 18.4 เป็นผู้แทนของมูลนิธิในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
- 18.5 เป็นผู้อนุมัติการส่งจ่ายเงินของมูลนิธิ ไม่เกินวงเงินตามข้อบังคับข้อ 40.
- 18.6 เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินโดยทั่วไปของมูลนิธิ การติดต่อประสานงานทั่วไป
รวมถึงการปฏิบัติงานของลูกจ้างและพนักงานของมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
- 18.7 เป็นผู้รักษาระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ
- 18.8 ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามข้อบังคับ และมติของคณะกรรมการมูลนิธิ

ประธานกรรมการมูลนิธิอาจมอบหมายให้กรรมการมูลนิธิคนอื่นหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
ต่าง ๆ ในนามมูลนิธิได้โดยการทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อประธานกรรมการมูลนิธิและระบุ
ขอบเขตหรือลักษณะของสิ่งที่มอบหมายให้บุคคลดังกล่าวดำเนินการ

ข้อ 19. ให้รองประธานกรรมการมูลนิธิปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ประธานกรรมการ
มูลนิธิไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ประธานกรรมการมูลนิธิมอบหมายให้หรือ
ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิว่างลงก่อนครบวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งประธาน
กรรมการมูลนิธิคนใหม่ขึ้นแทนที่

ข้อ 20. เหนรัญญิกมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเงินและทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด

ข้อ 21. สำหรับกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ให้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งระบุ
อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

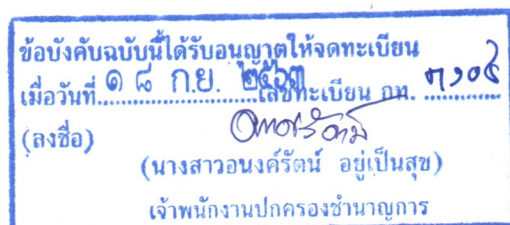
ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์ อยุ่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

- ข้อ 22. การทำสัญญา, ข้อตกลง หรือนิติกรรมอื่นใดกับบุคคลภายนอกในนามของมูลนิธิ จะมีผลผูกพันมูลนิธิได้ต่อเมื่อมีลายมือชื่อของประธานกรรมการเท่านั้น
- ข้อ 23. กรรมการของมูลนิธิทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ ของมูลนิธิได้
- ข้อ 24. ในกรณีที่กรรมการมูลนิธิมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิ หรืออาจมีการขัดกันทางผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นกับผลประโยชน์ของมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิคนดังกล่าวต้องแจ้งให้กรรมการมูลนิธิคนอื่นทราบโดยทันทีเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิ ในการออกเสียงหรือดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่กรรมการมูลนิธิมีหรืออาจมีประโยชน์ได้เสียขัดกับมูลนิธิ

หมวดที่ 7

อนุกรรมการ

- ข้อ 25. คณะกรรมการมูลนิธิอาจมีมติแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิคนหนึ่งคนใดหรือบุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิได้ตามความเหมาะสม โดยจะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการประจำหรือเพื่อการใดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราวก็ได้
- ข้อ 26. อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด หรือคณะกรรมการมูลนิธิอาจกำหนดให้อนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะแล้วเสร็จก็ได้
- ข้อ 27. อนุกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย และมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมูลนิธิเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ข้อ 28. ในกรณีที่คณะกรรมการมูลนิธิแต่งตั้งบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นอนุกรรมการแต่ไม่ได้แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการในตำแหน่งอื่นไว้ อนุกรรมการจะแต่งตั้งกันเองให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้

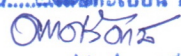


- ข้อ 29. เว้นแต่คณะกรรมการมูลนิธิจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำข้อบังคับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมาใช้ในการประชุมคณะกรรมการด้วยโดยอนุโลม
- ข้อ 30. คณะกรรมการมูลนิธิอาจถอดถอนอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดก่อนงานที่ได้รับมอบหมายจะแล้วเสร็จหรือก่อนครบวาระได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และด้วยสาเหตุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร

หมวดที่ 8

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

- ข้อ 31. คณะกรรมการมูลนิธิจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญทุก ๆ ปี ภายในเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของมูลนิธิในรอบปีที่ผ่านมาและงบดุลประจำปีของมูลนิธิที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
- ข้อ 32. ประธานกรรมการมูลนิธิอาจเรียกประชุมวิสามัญได้ตามที่เห็นสมควรหรือเมื่อมีกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมูลนิธิไม่เรียกประชุมวิสามัญภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการร้องขอจากกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปหรือไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิซึ่งร้องขอให้มีการเรียกประชุมนั้นอาจเรียกประชุมวิสามัญเองได้
- ข้อ 33. กรรมการมูลนิธิทุกคนมีสิทธิได้รับแจ้งล่วงหน้าด้วยวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับวาระและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทุกครั้ง
- ข้อ 34. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทุกครั้งต้องมีกรรมการมูลนิธิของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งในขณะนั้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 35. ถ้าประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคราวหนึ่งคราวใดได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสำหรับการประชุมคราวนั้น

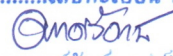
ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘...๓.๕...๒๕๖๕...๒๕๖๕...๒๕๖๕ กท. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ) 
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

- ข้อ 36. หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการมูลนิธิที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการมูลนิธิแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่มิคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
- ข้อ 37. ในกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ได้เสียของกรรมการมูลนิธิคนหนึ่งคนใดกับประโยชน์ได้เสียของมูลนิธิห้ามมิให้กรรมการมูลนิธิคนดังกล่าวออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมมีสิทธิเชิญหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติหรือผู้สังเกตการณ์ หรือเพื่อชี้แจง หรือเพื่อให้คำปรึกษาแก่ที่ประชุมได้ ตามที่ประธานในที่ประชุมเห็นสมควร
- ข้อ 39. กิจการใดที่เป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อย ประธานกรรมการมูลนิธิมีอำนาจสั่งให้ใช้วิธีสอบถามมติทางหนังสือเวียนแทนการเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิได้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามติดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบโดยเอกฉันท์จากกรรมการมูลนิธิทุกคนและประธานกรรมการมูลนิธิต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิในคราวถัดไปถึงการมีมติดังกล่าวและกิจการที่ได้ดำเนินการไปตามมตินั้น ทั้งนี้ กิจการใดเป็นงานประจำหรือเป็นกิจการเล็กน้อยหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ 9

การเงิน

- ข้อ 40. ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนมีอำนาจอนุมัติการส่งจ่ายเงินได้คราวละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- ข้อ 41. การอนุมัติการส่งจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 40. ข้างต้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมูลนิธิเท่านั้น เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนที่จะอนุมัติให้จ่ายได้ แต่ต้องรายงานให้กรรมการคนอื่น ๆ ของมูลนิธิทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ และต้องได้ขอความเห็นชอบ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)  ๗๖๐๕
(นางสาวอนงค์รัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

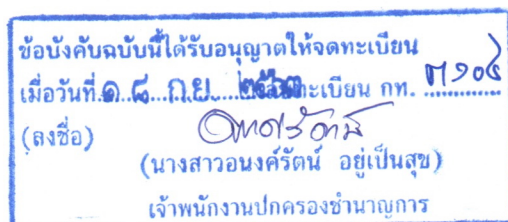
จากคณะกรรมการมูลนิธิในการประชุมครั้งถัดไป หากที่ประชุมคณะกรรมการไม่ให้ความเห็นชอบ
ประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิผู้อนุมัติการส่งจ่ายเงินของมูลนิธิในกรณี
จำเป็นและเร่งด่วนตามข้อบังคับข้อนี้ต้องรับผิดชอบต่อมูลนิธิเป็นการส่วนตัว

- ข้อ 42. เหนียญญิกมูลนิธิมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดยอยได้ครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- ข้อ 43. เงินสดยหรือเอกสารสิทธิของมูลนิธิซึ่งนอกเหนือไปจากเงินสดยอยตามข้อบังคับข้อ 42. ข้างต้น ต้องนำ
ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดที่รัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศให้การค้ำประกัน ซึ่ง
คณะกรรมการมูลนิธิจะเป็นผู้กำหนด
- ข้อ 44. การส่งจ่ายเงินของมูลนิธิไม่ว่าโดยเช็คหรือตัวเงินจะต้องมีลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการมูลนิธิในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่านั้น จึงจะเบิกจ่ายได้
- ข้อ 45. ให้คณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของมูลนิธิ ตลอดจน
กำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
- ข้อ 46. รอบระยะเวลาบัญชีของมูลนิธิให้เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี
โดยให้เหนียญญิกมูลนิธิจัดทำรายงานสถานะทางการเงินของมูลนิธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให้ผู้
ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิตรวจสอบและรับรองก่อนเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมสามัญประจำปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 47. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของมูลนิธิให้กระทำโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ

หมวดที่ 10

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ

- ข้อ 48. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งต้องมี
กรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่อยู่ใน



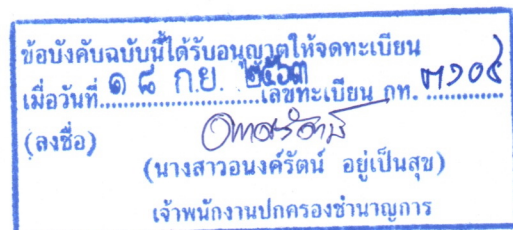
ตำแหน่งในขณะนั้น และการอนุมัติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม

หมวดที่ 11 การเลิกมูลนิธิ

- ข้อ 49. การสิ้นสุดลงของมูลนิธินั้น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ให้มูลนิธิเป็นอันสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องให้ศาลสั่งเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้
- 49.1 เมื่อมูลนิธิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว ไม่ได้รับทรัพย์สินตามจำนวนเต็มจำนวน
 - 49.2 เมื่อกรรมการมูลนิธิจำนวนสองในสามมีมติให้ยกเลิก
 - 49.3 เมื่อมูลนิธิไม่อาจหากรรมการได้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือ
 - 49.4 เมื่อมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
- ข้อ 50. ถ้ามูลนิธิต้องเลิกสั้ไป ไม่ว่าโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ของมูลนิธิตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิอนุรักษ์ข้างและสิ่งแวดล้อม หากไม่มีมูลนิธิดังกล่าว ให้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ของมูลนิธิตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงที่สุดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

หมวดที่ 12 บทเบ็ดเตล็ด

- ข้อ 51. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความข้อบังคับของมูลนิธิ ให้คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยอาศัยเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการมูลนิธิที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น
- ข้อ 52.ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลนิธิมาใช้บังคับในส่วนที่ข้อบังคับของมูลนิธิมิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ



ข้อ 53. มูลนิธิต้องไม่ดำเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด นอกจากเพื่อ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นเอง

(ลงนาม) **W**

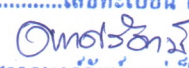


ผู้จัดทำ

ข้อบังคับ

(นายวายุ สุทธิสารสุนทร)

ประธานกรรมการมูลนิธิช้างอิสระ

ข้อบังคับฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓
เลขทะเบียน กท. ๗๑๐๕
(ลงชื่อ) 
(นางสาวนงครัตน์ อยู่เป็นสุข)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ